

تقرير خبره في الطلب التنفيذي رقم 2025/86

لدى دائرة تنفيذ سحاب

هيئة القاضي نانسى بيك الجعافره الأكرم

RECEIVED

بناءً على القرار المتخذ من قبل عطفة قاضي تنفيذ سحاب الأكرم المتضمن انتخابي أنا الخبير المعتمد لدى شؤون الخبره بوزارة العدل المهندس حسام عبد الحميد مساعده في الطلب التنفيذي المرقوم اعلاه فقد قمت بالحضور شخصياً امام قاضي التنفيذ وتحلفت اليمين القانونية على ان اقوم بالمهمة الموكوله الي بكل تجرد وامانه وإخلاص وافصح استناداً لنص المادة (83) من قانون اصول المحاكمات المدنية فانه لا يوجد اي ظروف او اسباب من شأنها اثاره الشكوك او الملاسات حول حيادتي او استقلالتي عن أي من أطراف الدعوى أو وكلاتهم أو الهيئة الحاكمة ، وقد تفهمت المهمة موضوع الطلب وهي :

المهمة :

(لتقدير قيمة الأرض وما عليها من بناء واعداد تقرير خبره مفصل مبين فيه الاسس المعتمده للتقدير وبيان مساحة وحدود العقار ووصافه وبيان ما اذا كان المدين ساكناً فيه او انه مشغول من الغير واسمه ومستنده في الاشغال)

موضوع (الطلب) : وضع اليد على اموال غير منقوله

وبتاريخ 2026/3/5 تم الانتقال والوصول الى موقع رقبة العقار بمرافقة مأمور تنفيذ سحاب وبدلالة وكيل الجهة طالبة الاجراء الاستاذ المحامي اشرف الشوايكة وذلك لاجراء معاملة وضع اليد على العقار موضوع الطلب ، ولدى الوصول والوقوف على رقبة العقار تم مطابقة مبررات العقار والمكونه من سند التسجيل ومخطط الاراضي والمخطط التنظيمي مع بعضها البعض فوجدت انها تطابق مع بعضها البعض من جهة ومع واقع العقار من جهة اخرى تمام الانطباق .

وصف العقار موضوع الطلب وبيان ملكيته ومشتملاته :

1. العقار عبارته عن قطعة الارض رقم (811) المتفرعة عن قطعه الارض الام رقم 60 من حوض رقم 3 بئر العدين قرية سحاب من اراضي جنوب عمان الواقع ضمن حدود امانة عمان الكبرى تبلغ مساحتها 779 متر مربع حسب القيمة التسجيلية بسند التسجيل والقطعه من النوع الملك ومملوكة علي الشيوخ وعدد الشركاء فيها 10 اشخاص ومجموع الحصص فيها تساوي 7790 حصه وذلك استناداً لسند التسجيل الصادر بالرقم المميز 6557307-3T5TME تاريخ 2024 /2/1 موزعه بالحصص المبينه ازاء كل منهم على النحو التالي :

سمير احمد عواد الهوادي

عبد الكريم محمود عواد الهوادي

مريم محمود عواد الهوادي

4550 حصه

383 حصه

55 حصه

842 حصه
55 حصه
295 حصه
55 حصه
1196 حصه
304 حصه
55 حصه
7790 حصه

- زياد سمير أحمد الهوادي
- تاديه محمود عواد الهوادي
- عواد محمود عواد الهوادي
- سحر محمود عواد الهوادي
- موسى عواد احمد الهوادي
- محمد محمود عواد الهوادي
- سمحه محمود عواد المصري
- مجموع الحصص



2. قطعة الأرض تقع في حي شعبي شمال الإشارة الضوئية لتقاطع سحاب مستشفى التوتنجي بحوالي 400 متر إلى الشمال والقطعة مخدومة بكافة الخدمات من مياه وكهرباء وطريق معبده.

3. قطعه الأرض غير منتظمة الشكل والاضلاع وتقع على شارع فرعي (دخله) وطوبوغرافيتها مستويه وبميلان بسيط باتجاه الغرب والقطعة ذات تربه حمراء تصلح للزراعة والبناء ومقام عليها مباني غير منتظمة.

4. قطعة الأرض تقع خارج احكام التنظيم حسب المخطط التنظيمي الصادر عن بلدية سحاب تاريخ 2026/8/3 المرفق بالتقرير والمقدم من الأستاذ المحامي طالب التنفيذ بالدعوى.

5. مقام على قطعة الأرض ثلاثة مباني سكنيه واسوار موزعه كما يلي :-

a. المبنى السكني الاول

- ويقع الى الغرب من قطعة الأرض ويتكون من طابقين ورووف وتبلغ مساحة الطابق الأول 190 م² ويتكون من شقتين ومساحة الطابق الثاني 190 م² ويتكون من شقتين أيضاً ومساحة الرووف حوالي 20 م² ، المساحة الاجماليه للمبنى حوالي 400 م² وهو بناء منشأ من الباطون والبلوك الاسمنتي ويحيط به سور امامي وجانبي على حدود قطعة الأرض وبوابه حديدية، والبناء مشطب تشطيب عادي من الداخل جدران طراشه عادية وابواب كبس خشب مدهون، الارضيات موزايكو بلدي، الشبائيك المنيوم مقطع بلدي عادي زاكب عليه حديد حمايه ، الحمامات خزف صيني عادي مع ارضيات وجدران سيراميك ، والتشطيب من الخارج بسيط عبارة عن قصاره عادية ودهان خارجي مخشن لون اصفر ويوجد سور من البلوك وبوابه عليها باب حديد سحاب والجزء المجاور للبوابه مبني من حجر الباطون وحجر الشحف على الجانبين .
- البناء مشغول وقت اجراء الكشف ثلاثة شقق منها مؤجره كسكن عائلي لمستأجرين غرباء من غير الشركاء في قطعة الأرض وشقه واحده يسكنها ابن احد المالكين الشركاء في قطعة الأرض وهو زياد سمير احمد عواد الهوادي
- يقدر عمر الطابق الارضي من هذا المبنى حوالي 30 عاماً ، في حين يقدر عمر الطابق الاول من هذا البناء حوالي 20 عاماً

b. المبنى السكني الثاني

ويقع الى الشمال الشرقي من قطعة الأرض يتكون من ثلاثة طوابق وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 210 متر مربع والبناء من النوع الشعبي وهو منشأ من الباطون والبلوك الاسمنتي إحدى جهاته مقامه على حد الأرض من الجهة الشماليه والبناء تشطيبه شعبي بسيط من الداخل ومن الخارج والبناء مشغول (مسكون) من قبل افراد وفروع مالكي قطعة الأرض، ويبلغ متوسط عمر بناء الطابق الارضي والطابق الاول حوالي 40 عاماً ، ويبلغ عمر الطابق الثاني من هذا البناء حوالي 25 عاماً

c. المبنى السكني الثالث

ويقع في الجنوب من قطعة الأرض وهو عبارة عن مبنى صغير ملاصق للمبنى الثاني ويتكون من طابق ارضي وغرفه وتراس فوق الطابق الاول ، غير مكتمل البناء، تشطيبه شعبي

وبسيط جداً" وغير مكتمل، وتبلغ مساحته حوالي 80 م² والبناء مشغول ومسكون من قبل أفراد وفروع مالكي قطعة الأرض، مقام امامه على حد الأرض سور من الطوب الاسمنتي وباب حديد قديم على حد قطعة الأرض من الجهة الجنوبية الشرقية.

6. المحكوم عليه المدين سمير أحمد عواد الهوادي يمتلك 4550 حصه من اصل مجموع الحصص للشركاء في قطعة الأرض البالغة 7790 حصه وفقاً لسند التسجيل المرفق بأوراق الطلب الصادر

بالرقم المميز 6557307-3T5TME تاريخ 2024 / 2 / 1 .

7. المحكوم عليه سمير أحمد عواد الهوادي لا يسكن في أي من المباني القائمة على قطعة الأرض موضوع الطلب.

التقديرات

بناءً على ما تقدم من وصف العقار (قطعة الأرض والابنية المقامة عليها) وبيان موقعه ومساحته واحكام تنظيمه وكافة مشتملاتها وقربها من الخدمات وعلى ضوء الاسعار الدارجة للأراضي في تلك المنطقة والموقع المقام عليه البناء والاخذ بعين الاعتبار الحي السكني الشعبي الواقع عليه قطعة الأرض ومواصفات الابنية السكنية المقام عليه ونوع البناء وتصنيفه وجودته وتشطيبه بالاضافه للعمر الزمني للابنية المقامة على قطعة الأرض فإني أقدر قيمة العقار على النحو التالي :-

1. قطعة الأرض

بسر 65 دينار للمتر المربع الواحد

$$\text{قيمة الأرض} = 779 \times 65 = 50635 \text{ دينار}$$

2. المبنى السكني الاول

للطابقين والرووف بمعدل سعر 80 دينار للمتر المربع الواحد

$$\text{قيمة المبنى} = 400 \times 80 = 32000 \text{ دينار}$$

3. المبنى السكني الثاني

للطابق الثلاثة بمعدل سعر 60 دينار للمتر المربع الواحد

$$\text{قيمة البناء} = 210 \times 60 = 12600 \text{ دينار}$$

4. المبنى السكني الثالث

بسر 40 دينار للمتر المربع الواحد

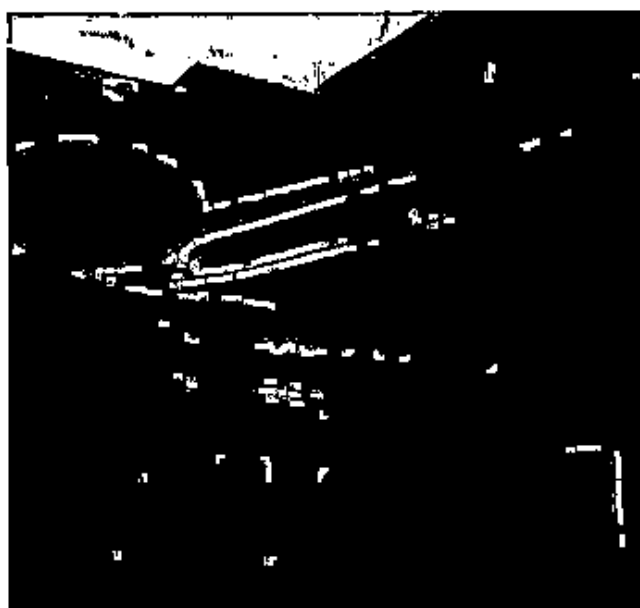
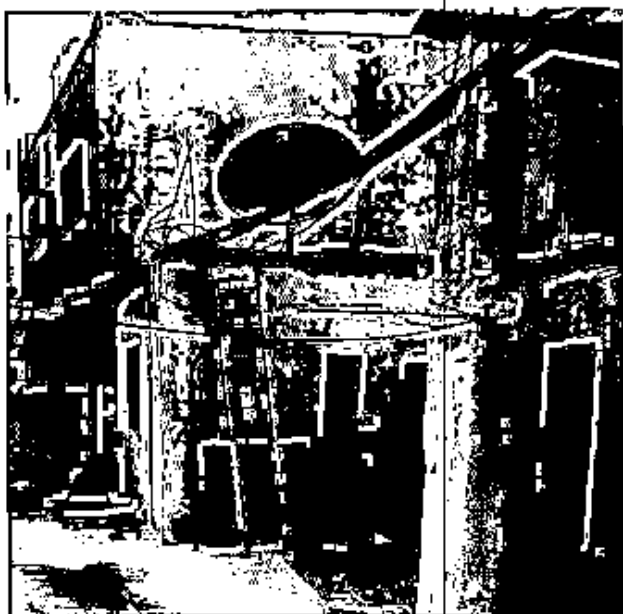
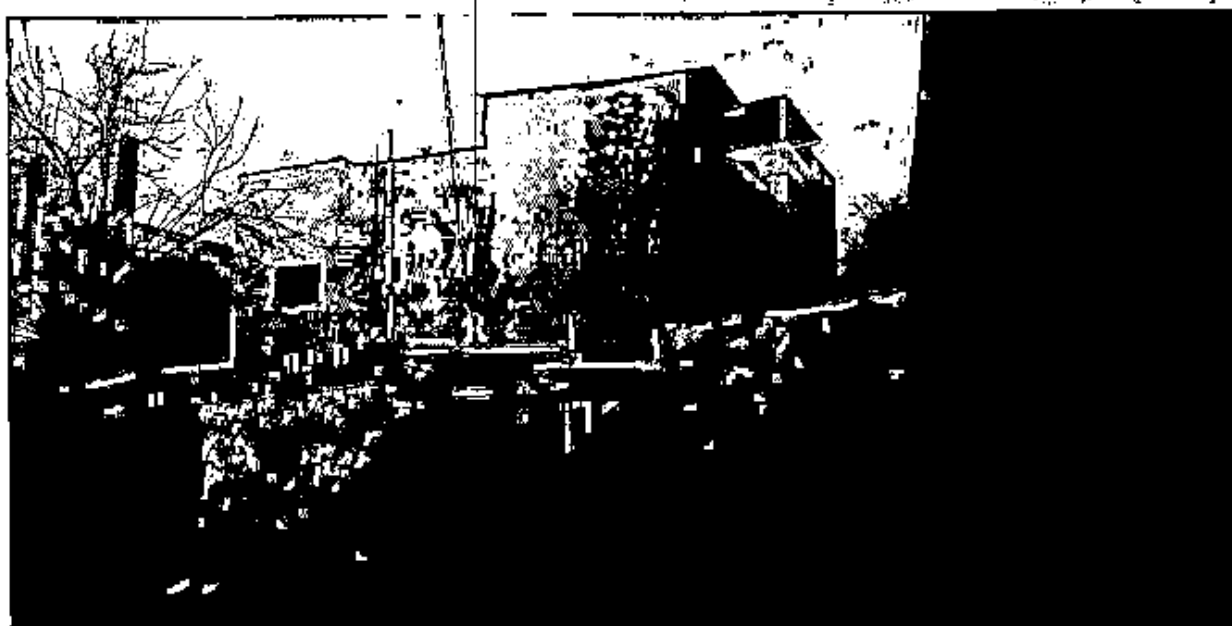
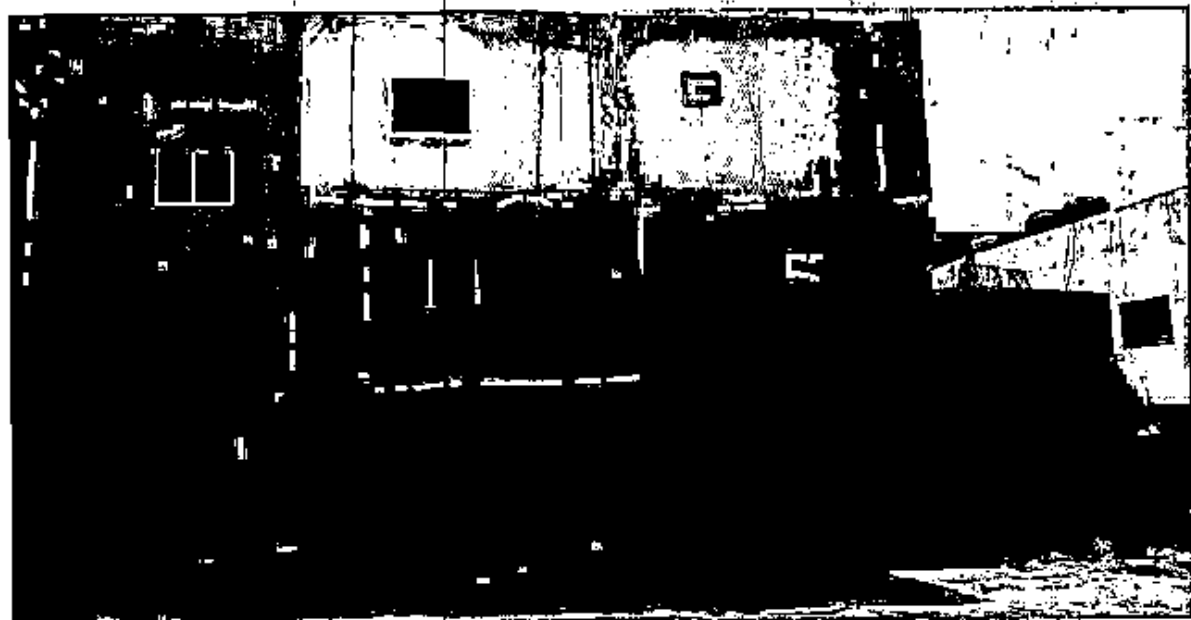
$$\text{قيمة المبنى} = 90 \times 50 = 450 \text{ دينار}$$

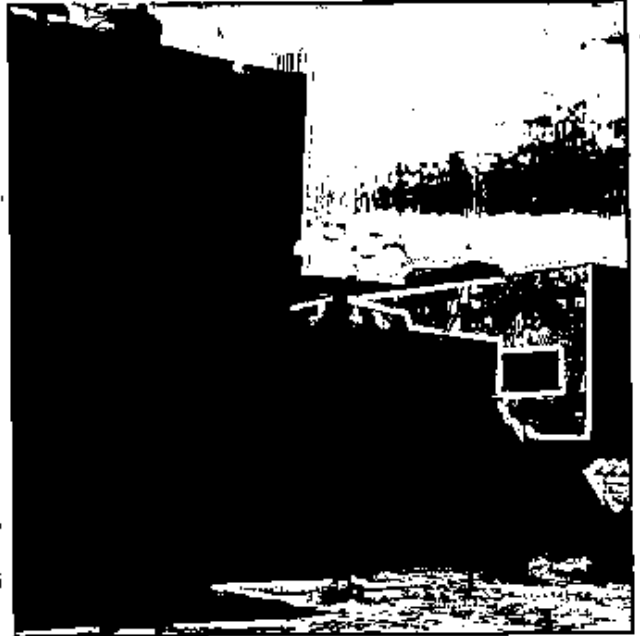
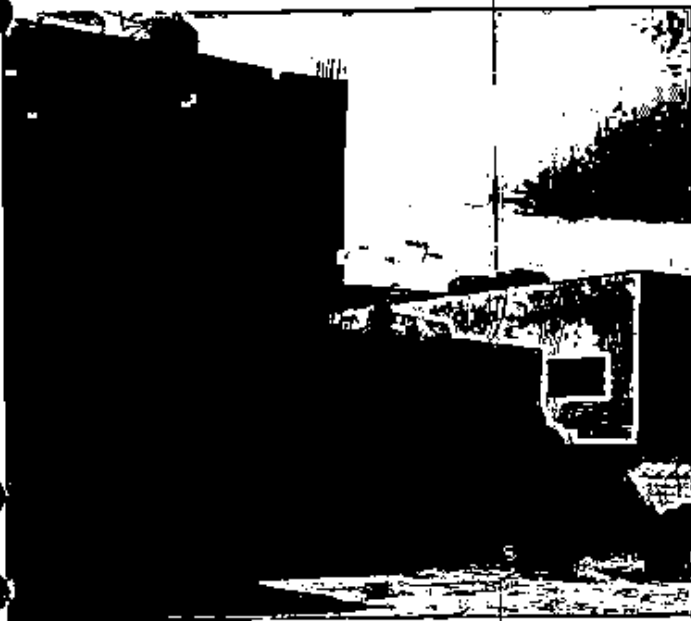
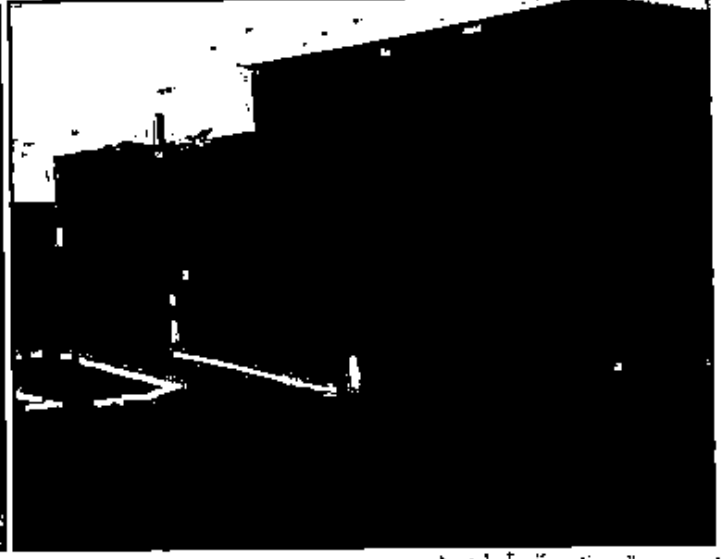
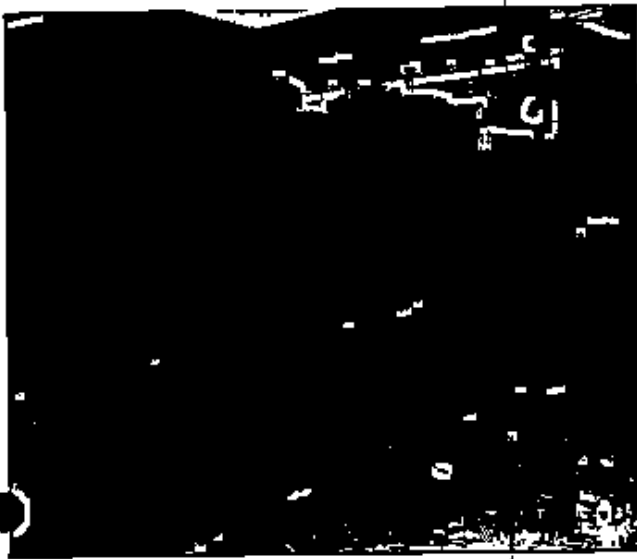
الخلاصة

مجموع قيمة العقار (قطعة الأرض وما عليها من بناء) :

$$50635 + 32000 + 12600 + 450 = (95685) \text{ خمس وتسعون الفا وستمائه وخمس}$$

وثمانون دينار





تقرير لاحق بالطلب التنفيذي رقم 2025/86

لدى دائرة تنفيذ صاحب

هيئة القاضي نائسي بيك الجعفره الأكرم

لاحقا" لما ورد بتقرير الخبرة الاصيلي بالطلب التنفيذي المرفوم اعلاه بشأن تحديد نصيب الشريك سمير احمد عواد الهوادي من العقار موضوع الطلب فان:

اولا": نصيب سمير احمد عواد الهوادي من قطعة الارض

حسب ما جاء بالتقرير الاصيلي بتقدير قيمة قطعة الارض بسعر 65 دينار للمتر المربع الواحد، ومساحة قطعة الارض 779 م²

فان قيمة قطعة الارض كاملا" $50635 = 779 \times 65$ خمسون الفا وستمانه وخمسين وثلاثون دينار.

وحيث ان قطعة الارض مملوكة على الشيوع فان نصيب الشريك "سمير" من من قطعة الارض حسب حصصه في سند التسجيل :

$$\underline{29570.8 \text{ دينار}} = 50635 \times (7790 / 4550)$$

ثانيا": نصيب سمير احمد عواد الهوادي من الانشاءات المقامة على قطعة الارض

حيث ان قطعة الارض موضوع الطلب وما عليها من ابنية وانشاءات مملوكة على الشيوع وغير مفروزة كما ان الابنية والشقق السكنية المقامة على قطعة الارض مشتركة وغير مفروزة بسندات تسجيل ملكية مستقلة، كما انه لا يوجد أي وثائق او مبررات بين الشركاء تفيد بملكية الشقق او تكاليف انشائها لاي شريك من الشركاء في سند التسجيل ، فانه لا يمكن تحديد ملكية (سمير) من الابنية او الشقق السكنية المقامة على قطعة الارض.

خبير مهندس ابنية وانشاءات

حسام عبد الحميد مساعده

SCANNED